

أولاً: إذا كانت العبارة صحيحة ظلل (A) وإذا كانت خاطئة ظلل (B):

- ١- تخاطب القاعدة القانونية سلوك الفرد دوماً ولا تتطرق مطلقاً إلى نواياه مالم تخرج إلى الواقع. ✓
- ٢- الأصل أن ينصاع الفرد المُخاطب بالقاعدة القانونية لمضمونها بإرادته واختياره. ✓
- ٣- إذا نوى شخص قتل آخر ثم عدل عن نيته تلك دون أن يرتكب هذا السلوك الإجرامي فلا مجال لمعاقبته قانوناً. ✓
- ٤- تخاطب القاعدة القانونية جميع أفراد المجتمع بأسمائهم وذواتهم. ✗
- ٥- لا يمكن وصف قواعد قانون تنظيم المهن الطبية بأنها قواعد عامة مجردة، نظراً لتخصصها في مجال واحد. ✗
- ٦- أن يتم تحديد مدة زمنية مؤقتة لسريان القاعدة القانونية فإن ذلك ينفي عنها وصف العمومية والتجريد. ✗
- ٧- تعتبر قواعد القانون المنظم لمنصب رئيس الجمهورية قواعد عامة مجردة رغم كونها تخاطب فرداً واحداً. ✓
- ٨- القواعد المكتملة هي التي يجب على الأفراد الالتزام بأحكامها دون أن يُسمح لهم بالاتفاق فيما بينهم على مخالفتها. ✗
- ٩- لا يمكن أن تكون القاعدة القانونية مُلزِمة ما لم تقتن بجزاء. ✓
- ١٠- تختلف قواعد الأخلاق وقواعد المجاملات الاجتماعية من زمن لآخر ومن مكان لآخر. ✓
- ١١- تهدف كل من قواعد القانون والدين والأخلاق ذات الغاية. ✗
- ١٢- يمكن وصف قواعد الدين وقواعد الأخلاق بكونها عامة مجردة. ✓
- ١٣- يطبق الجزاء الإداري كعقوبة لمخالفة قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة. ✗
- ١٤- لا يجوز مطلقاً لشخص غير مصري مزاولة مهنة الطب البشري في مصر. ✗
- ١٥- لا يكون الطبيب مسؤولاً بشكل قانوني إذا لم يرض المريض المريض بالعلاج فتركه الطبيب دون محاولة إثباته عن رأيه. ✗
- ١٦- للوالدين الحق الكامل في تقرير قبول العلاج أو رفضه نيابة عن أبنائهم. ✗
- ١٧- يجوز للصيدلي القيام ببعض الممارسات الطبية مثل إعطاء الحقن، باعتبارها من صميم عمله. ✗
- ١٨- يلتزم الطبيب بمراعاة الأصول الفنية لمهنة الطب حتى وإن لم تتمتع بالثبات والاستقرار. ✗
- ١٩- لا يكون الطبيب مخالفاً لأطول مهنته إذا ما وصف لمريضه علاجاً غير مُرخص من الجهة المختصة. ✗
- ٢٠- لا يلتزم الطبيب بالحصول على موافقة المريض إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. ✗

ثانياً: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- ٢١- يهدف القانون في الأساس إلى.....
A- تحقيق الأمن. B- تحقيق الاستقرار. C- تحقيق العدل. D- كل ما سبق.
- ٢٢- يهدف الجزاء القانوني إلى.....
A- الردع العام. B- الردع الخاص. C- عقاب مُخالف القاعدة. D- كل ما سبق.
- ٢٣- كان نظام القضاء الخاص الذي يضطلع به الفرد المُعتدى عليه شائعاً في.....
A- المجتمعات الحديثة. B- المجتمعات القديمة. C- المجتمعات الحديثة والقديمة. D- لم يكن مطبقاً في أي وقت.
- ٢٤- يُطلق على القواعد التي تنظم كل ما يتعلق بالمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة القانون.....
A- القانون الدولي العام. B- القانون العام. C- القانون الدولي الخاص. D- القانون الدستوري.
- ٢٥- يعتبر من صور الجزاء المدني.
A- الغرامة. B- البطالان. C- السجن. D- كل ما سبق.
- ٢٦- هي من عقوبات الجناة.
A- السجن المؤبد. B- الإعدام. C- الحبس. D- السجن.

٢٧- تُعنى قواعد الأخلاق ب.....

A- السلوك الداخلي للفرد. B- السلوك الخارجي للفرد. C- السلوك الداخلي والخارجي. D- لا شيء مما سبق.

٢٨- تنحصر معايير التفرقة بين القواعد الأمرة والقواعد المكملية في

A- المعيار الشكلي. B- النظام العام. C- الآداب العامة. D- كل ما سبق.

٢٩- تنص المادة (٤٨) من القانون المدني المصري على أن "ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها"؛ تتضمن هذه المادة

A- قاعدة قانونية أمرية. B- قاعدة قانونية مكملية. C- ليست بقاعدة قانونية. D- لا شيء مما سبق.

٣٠- تنص المادة (١٣٦) من القانون المدني المصري على أن "إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً"؛ تتضمن هذه المادة قاعدة قانونية ملزمة وفقاً ل.....

A- المعيار الشكلي. B- المعيار الموضوعي. C- المعيار الشكلي والموضوعي. D- لا شيء مما سبق.

٣١- تُسمى مجموعة القواعد الموضوعية التي تحدد الأفعال المُجرمة قانوناً وعقوباتها والإجراءات المُتبعة للمعاقبة عليها ب..

A- القانون الإداري. B- القانون المدني. C- القانون الدولي الخاص. D- القانون الجنائي.

٣٢- يختص بتوقيع الجزاء على مَنْ يخالف القاعدة القانونية.

A- أي فرد من المجتمع. B- السلطات العامة للدولة. C- المضرور من المخالفة. D- B و C.

٣٣- يجب على الطبيب مراعاة تطبيق الأصول الفنية لمهنته في مرحلة

A- مرحلة التشخيص. B- مرحلة العلاج. C- مرحلة التدخل الجراحي. D- كل ما سبق.

٣٦- التزام الطبيب بعلاج المريض من حيث التشخيص والعلاج والتدخل بجميع صورته هو التزام ب.....
A- بتحقيق نتيجة. B- ببذل عناية. C- ليس بالالتزام قانوني. D- لا شيء مما سبق.

انتهت الأسئلة،

خالص تمنياتي بالنجاح والتفوق

د/ محمد رفعت عبدالحليم

كلية الحقوق – جامعة أسيوط

E-mail: m.refaat90@aun.edu.eg